

עין משפט
נר מצוה

ל א מיי פ"א מהלכות שיש להם טו סגמ לאין עה טוע"ע א"ח ס"י תקק טע"ף א:
לא ב מיי פ"ו מהלכות י"ט הלכה א:
לב ג מיי פ"א שם הלכה יב סגמ שם טוע"ע א"ח ס"י תלח טע"ף ו:

רבינו חננאל

גימא בטובת הנאה קא מפלגי. פירוש אותה הנאה שיש לו לישראל לתת חלותו לאיזה כהן שירצה, אע"פ שעיקר חלה חייב ליתנה לכהן, אבל יש לו לבחור כהן לתת לו שחוקו לו טובה, אותה הנאה ממון היא. ור' אליעזר אומר דממונו הוא וחיוב עליה בכל דירה ובל ימצא, ור' יהושע אומר אינו ממונו, דאי מקדש בה אשה אינה מקודשת, לפיכך אינו חייב עליה כלל. ודחינן לא כולי עלמא טובת הנאה אינה ממון, ובהואיל פליגי. ר' אליעזר סבר הוואיל אי בעי מתשיל עליה ומפריש חכם ואומר טעיה וקריה עליה שם חלה, ומתירה לו החכם היצאת לחולין, שראית ממנו, לפיכך נכשית חייב עליה. ור' יהושע סבר לא אמרינן הוואיל השתא מיהא לא איתשע עליה וימר דמתשיל עלה. והולכתא כר' אליעזר. והנהגה בבני ישראל להפריש בצק מראשית העיסה לשום חלה ומבכר עלי ושרפיה. ומפריש חלה אחת ונותנה לכהן. וכיון שאסור לשרוף קדישם (ביר"ט אופן בצק ההוא ונותנו לכהן קטן ואוכלו. ואם אין כהן קטן מניחו אפיר לשרוף במוצאי יום טוב. ומסקנא כר' אליעזר. ונבולוה הני בחלת ארץ ישראל. אבל בחלת חוצה לארץ שאין אוכלין חוליותן בטורה, כהן קטן שאל ראה קרי, ובה כהן קטנה שלא פירסה נידה מותרין לאכול חלה טמאה כשמואל, דאמר אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאה מגופו. ואמרינן אמר רבינא הילכין נידה קוצה חלה ואכיל לה כהן קטן, ואי ליכא כהן קטן, שקלא שקלא בוסא ושריא לתמרה. והדר מפריש חלה אחת כדי שלא תשתבח תורת חלה ואכיל לה אפילו גדול טמא, וקיימא לן כרבינא. איתמר האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר לוקה דהא לא חזי ליה אייראנא, רבה אומר אינו לוקה הוואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי ליה השתא גמי לא לקי. אמר ליה רבה לרב חסדא בשלמא לדידי דאית לי הוואיל לפיכך אופין מיום טוב לשבת, כיון דלא אפשר שרינן ליה. אלא לדידך דלית לך הוואיל איך אופין מיום טוב לשבת, אפי' לא תאמר דאורייתא שלוקין עליה.

אמר ליה מדאורייתא יום טוב מכין לשבת, ורבנן הוא דגזרו כדי שיאמרו מיום טוב לשבת אסור וקל וחומר מיום טוב לחול, וכיון דמנא עירובי תבשילין אית ליה הכיאר. ומותבינן עליה (דרבה) (דרב חסדא). הא דתנן בהמה מסוכנת לא ישחוט שתמות נבלה, ואי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, וכי קא שחטי לאכילה קא שחיט.

מו:

הוא"צ ואי בעי מיתשי"ע ע"ה. הקשה צקונטערס א"כ יקרא לה שם ואח"כ תאפה מטעם הוואיל ואי בעי מיתשיל עלה (א) ואור"י כיון שיכול לעשות בלא הוואיל אין לנו לעשות ע"י הוואיל וא"ת א"כ אמאי שרי ר' אליעזר לאפות משום הוואיל דכל חלה וחדל

חזיא ליה דללקמן בלא הוואיל יכול לעשות ע"י הטלה לזון ואור"י דהכי עדיף טפי מהטלה לזון דאיכא למיחש שלא תזהר יפה ויצא לידי חימוץ ועוד י"ל^א הוואיל ואי בעי מיתשיל עלה לא שכיח^ב לא אמר להמיר כדמוכח לקמן גבי לחם הפנים ושמי הלחם דאין אפיינן דומה יו"ט אע"ג דאיכא למימר הוואיל ואי בעי פריך ליה שאין המגור מקדשם שאם היה מקדשם א"כ יפסלו בלינה כיון דאופין אותן קודם יו"ט וכן מוכח במנחות (דף עב: דמ"ד אין אפיינן דומה י"ט קסבר דאין המגור מקדשן ^גורשצ"א פירש כי י"ל שדעת רש"י כיון שהסל מנרפן דומה יוספו ליעול אחת על כולן נמלא שטרם דגבר שאין ראוי לאכילה אלא מטעם הוואיל שרי דאי בעי לא מפריש חלה לחלה אלא בצע פורתא מכל חלה וחדל וכל חלה וחדל חזיא ליה וכיון דכי גמי לא בעי מתשיל עליה ומפריש חכם ואומר טעיה וקריה עליה שם חלה, ומתירה לו החכם היצאת לחולין, שראית ממנו, לפיכך נכשית חייב עליה. ור' יהושע סבר לא אמרינן הוואיל השתא מיהא לא איתשע עליה וימר דמתשיל עלה. והולכתא כר' אליעזר. והנהגה בבני ישראל להפריש בצק מראשית העיסה לשום חלה ומבכר עלי ושרפיה. ומפריש חלה אחת ונותנה לכהן. וכיון שאסור לשרוף קדישם (ביר"ט אופן בצק ההוא ונותנו לכהן קטן ואוכלו. ואם אין כהן קטן מניחו אפיר לשרוף במוצאי יום טוב. ומסקנא כר' אליעזר. ונבולוה הני בחלת ארץ ישראל. אבל בחלת חוצה לארץ שאין אוכלין חוליותן בטורה, כהן קטן שאל ראה קרי, ובה כהן קטנה שלא פירסה נידה מותרין לאכול חלה טמאה כשמואל, דאמר אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאה מגופו. ואמרינן אמר רבינא הילכין נידה קוצה חלה ואכיל לה כהן קטן, ואי ליכא כהן קטן, שקלא שקלא בוסא ושריא לתמרה. והדר מפריש חלה אחת כדי שלא תשתבח תורת חלה ואכיל לה אפילו גדול טמא, וקיימא לן כרבינא. איתמר האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר לוקה דהא לא חזי ליה אייראנא, רבה אומר אינו לוקה הוואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי ליה השתא גמי לא לקי. אמר ליה רבה לרב חסדא בשלמא לדידי דאית לי הוואיל לפיכך אופין מיום טוב לשבת, כיון דלא אפשר שרינן ליה. אלא לדידך דלית לך הוואיל איך אופין מיום טוב לשבת, אפי' לא תאמר דאורייתא שלוקין עליה.

אמר ליה מדאורייתא יום טוב מכין לשבת, ורבנן הוא דגזרו כדי שיאמרו מיום טוב לשבת אסור וקל וחומר מיום טוב לחול, וכיון דמנא עירובי תבשילין אית ליה הכיאר. ומותבינן עליה (דרבה) (דרב חסדא). הא דתנן בהמה מסוכנת לא ישחוט שתמות נבלה, ואי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, וכי קא שחטי לאכילה קא שחיט.

הוא"צ אי בעי מיתשי"ע ע"ה. תימא לרשצ"א אמאי אמר צפרק כל שעה (לעיל דף לח). דמנא מעשר שני אין יולא זה

צפסק לר"מ דסבר מעשר שני ממון גבוה והא' ולא חשיב מנאכס' הא' גבוה נמי חשיב כשלו הוואיל אי בעי מיתשיל עליה ותי' ר"י דשאני דאמר לעיל (דף ה: א) אכל אחת רואה של אחרים ושל גבוה והא' גבוה נמי חשיב כשחס' הכתוב של גבוה ועוד תי' ר"י היכא דאתא הקדש ליד הגזבר לא אמר' הוואיל הנהו דכתיב בזה ו'לה' ב' אע"ג דאי בעי מיתשיל עלה חסדס' הכתוב של גבוה ועוד תי' ר"י היכא דאתא הקדש ליד הגזבר לא אמר' הוואיל אי בעי מיתשיל עלה והוואיל אי בעי פריך נמי לא אמרינן דאס' כן היה קונה אותו דאטו נחשוב חמץ של נכרי כשלו הוואיל אי בעי קני ליה ועוד תירך כיון שנחתמן שום אדם לא יפדנו וי"ע צהנאו הוואיל דכל שעה (ג"ו שם) הוואיל ולא קרא לה שם: **רבה אמר אינו זוקק**. וא"ת דאמר צהמנטי' (שם נה). המכבד (י) והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הויד ציוס טוב סופג את הארבעים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אין כאן אלא שבות ואמאי לוקה לר' אליעזר לימא הוואיל ומיקלעי ליה אורחים

ואפי' רבנן לא פטרי אלא משום דלא חשיבי דבש צבורתו מחובר ויש לומר כגון שהדבש הדבש ואינה ראויה לאכול ואפי' אי מיקלעי ליה אורחים לא חזי להו אי נמי ברודה סמוך לשקיעת החמה שאפילו יבואו אורחים אין שהות ציוס לאוכלו וצדאי שניוא א"ש מה שהקשה ריב"ז דשמעטין ליה לרצה דאית ליה הכנה בריש מסכת גילה (דף ב: ז) וצריש בכל מערבין (עירובין לח: ד) דאמר אין יום טוב מכין לשבת אי אמרת הוואיל היכא משכחת לה דאין יום טוב מכין לשבת^א והשתא משכחת לה סמוך לשקיעת החמה^ב דכפרשית ואם תאמר אי אמרינן הוואיל א"כ צטלת כל מלאכת שבת הוואיל וראוי לחולה שיש צו סכנה וי"ל כיון דלא שכיח כלל לא אמרינן הוואיל:

אלו עוברין פרק שלישי פסחים

לא זהו חמץ שמוזהרין עליו. דמפרש צגמ' [מח: דלאו ידידה הוא לאחר שקרא עליה שם וקרא כתיב שלך אי אחת רואה ה:ה] וזה אינו שלך ולא של חצירך דאכתי לא מטא ליד כהן: **גב' טובת הנאה**. דבר מועט דתנינ' (בבסות דף סה). רשאי ישראל לומר לחצירו הילך סלע ותן כל תרומותיך לנן צמי כהן

והיינו טובת הנאה שיש לו לישראל בחלה זו שרשאי לתתה לכל כהן שירצה וליטול דבר מועט מאוהבו של כהן בשביל שיתנה לו. ר' אליעזר סבר טובת הנאה ממון והווא' הך חלה כדדידה ועבר עלה אי מחמינה גביה הלכך אפי' לה צרישה ור' יהושע סבר טובת הנאה אינה ממון ולאו ידידה הוא ואינו מוזהר עליה ומשום פקדון גמי ליכא דאכתי לא מטא לידא דכהן: **לא דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון ובהוואיל קא מיפלגי ר' אליעזר סבר**. עבר עליה משום הוואיל ואי בעי מיתשיל עלה והדרה לטיבאל וידידה היא דעל כל נדר והקדש ומרומה הקדוש בלאמרי פה יכול לישראל לחכס ולעקור דבורו הלכך ממוניה הוא ועבר עליה. ומלאכת אפיייה גמי צי"ט כי לא קרא עליה שם ואע"ג דאיכא חדא דלא חזיא משתריא דכל (א) חדא וחדא איכא למימר הא לאו חלה היא ואי גמי קרא עליה שם מני למהפא לה הוואיל ואי בעי מיתשיל עלה מיהו כיון דאית לר"א הסל מנרפן לחלה [מח:] הכי שפיר טפי שתאפה תחלה משום רווחא דמילתא וכל כמה דאפשר למיעבד שפיר בלא שום הוואיל ניחא למיעבד: **לא אמרינן הוואיל**. הלכך על חיומנא אינו עובר אצל על אפיייה עובר דאיכא חדא דלא חזיא ליה: **האפס מו"ט לחול**. לאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול: **לוקה**. משום לא מעשה כל מלאכה: **הוואיל ואי מיקלעי ליה אורחין**. שיהו צריכין לפת זה היום: **היאך אופין מיי"ט לשבת**. אי לאו דאמר' הוואיל אי מיקלעי ליה אורחין חזי ליה כוליה ליום טוב: **מדאורייתא צורכי שבת נעשין ציו"ט**. דכתיב (שמות יב) אך אשר יאכל לכל נפש ושת ויו"ט חדא קדושה היא דתרווייהו שבת איקרו וכי היכי דמותר לבשל לבו ציוס מותר לבשל למחר: **ורבנן הוא דגזרו**. כי לא אותיב עירוב תבשילין כדי שלא יאמרו אופין אף לחול: **בהמה מסוכנת**. ורואה לשוחטה ציוס טוב שלא תמות ויפסידנה: **ז' ציוס זלי**. זהו קל צביעולים: **כדי שיכול לאכול**. שיהא שהות ציוס כדי להפשיט ולחמוך כזית ולללות ולאכול ואי איכא שהות כי האי שרי ואע"ג דלא אכיל מיניה: **אמאי שחיט**. הא לא צריך למיכל שכבר אכל: **משום הפסד ממונו**. (י) ויודע הוא שאינו מותר בלא אכילה גמר בלבו לאנס את עצמו ולעבור על דעתו ולאכול כזית והוא ליה כצריך לזית צי"ט ומשום ההוא זית צביא למיחטתיה לכולה דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה אצל הכא דליכא למימר גמר בלבו לאנס עצמו משום הוואיל לא שרינן איסורא דאורייתא כיון דלא צריך למידי: **לחם הפנים**. כל שבת ושבת: **נאכל**

אי לאו דאמר' הוואיל אי בעי מתשיל עלה חסדא אמר צפרק כל שעה (לעיל דף לח). דמנא מעשר שני אין יולא זה צפסק לר"מ דסבר מעשר שני ממון גבוה והא' ולא חשיב מנאכס' הא' גבוה נמי חשיב כשלו הוואיל אי בעי מיתשיל עליה ותי' ר"י דשאני דאמר לעיל (דף ה: א) אכל אחת רואה של אחרים ושל גבוה והא' גבוה נמי חשיב כשחס' הכתוב של גבוה ועוד תי' ר"י היכא דאתא הקדש ליד הגזבר לא אמר' הוואיל הנהו דכתיב בזה ו'לה' ב' אע"ג דאי בעי מיתשיל עלה חסדס' הכתוב של גבוה ועוד תי' ר"י היכא דאתא הקדש ליד הגזבר לא אמר' הוואיל אי בעי מיתשיל עלה והוואיל אי בעי פריך נמי לא אמרינן דאס' כן היה קונה אותו דאטו נחשוב חמץ של נכרי כשלו הוואיל אי בעי קני ליה ועוד תירך כיון שנחתמן שום אדם לא יפדנו וי"ע צהנאו הוואיל דכל שעה (ג"ו שם) הוואיל ולא קרא לה שם: **רבה אמר אינו זוקק**. וא"ת דאמר צהמנטי' (שם נה). המכבד (י) והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הויד ציוס טוב סופג את הארבעים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אין כאן אלא שבות ואמאי לוקה לר' אליעזר לימא הוואיל ומיקלעי ליה אורחים

ואפי' רבנן לא פטרי אלא משום דלא חשיבי דבש צבורתו מחובר ויש לומר כגון שהדבש הדבש ואינה ראויה לאכול ואפי' אי מיקלעי ליה אורחים לא חזי להו אי נמי ברודה סמוך לשקיעת החמה שאפילו יבואו אורחים אין שהות ציוס לאוכלו וצדאי שניוא א"ש מה שהקשה ריב"ז דשמעטין ליה לרצה דאית ליה הכנה בריש מסכת גילה (דף ב: ז) וצריש בכל מערבין (עירובין לח: לח) דאמר אין יום טוב מכין לשבת אי אמרת הוואיל היכא משכחת לה דאין יום טוב מכין לשבת^א והשתא משכחת לה סמוך לשקיעת החמה^ב דכפרשית ואם תאמר אי אמרינן הוואיל א"כ צטלת כל מלאכת שבת הוואיל וראוי לחולה שיש צו סכנה וי"ל כיון דלא שכיח כלל לא אמרינן הוואיל:

נאכל

היה מותר לקרות שם תחילה דליכא אלא חד הוואיל דהוא דאי בעי מתשיל עלה ותי' לא. שם. ה. וא"כ האב גמי אפשר למפלגה בלישה. שם. ו. הא שרי לה מדאורייתא ע"י הוואיל. מוס' הרא"ש. ו. דבכה"ג אין יו"ט מכין לשבת. שם.

מסורת הש"ס

א) קדושין נח. מדרס פד: צ"מ יא: חולין קל"א.
ב) צינא בל. לקמן סב.
ג) צינא בל. נע"ש אצל נראה דהכא ברייתא היא דמייטין. ד) ז"ל אחר ד"ה כדל. ט) דף מח. א.
ו) קדש עיין קדושין נג.

— ❧ —

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה לא דכ"ע וכו' דאכל חלה וחדל כו' דאית ליה לר' אליעזר:
ב) ד"ה משום הפסד ממונו דירדע:
ג) וכו' ד"ה הוואיל וכו' ואי בעי מיתשיל עלה וידידן כיון שיכול כ"ל ומיתא ואור"י מנחק:
ד) בא"ה בנמס' ד"ה שרי כיון קפין נגזרו זה בזה פטורין מן תהלה:
ה) ד"ה רבה וכו' המכבד והמבכין והרודה:

— ❧ —

הגהות מהר"ב רינשבורג

א] בגמ' דר"א סבר אמרינן הוואיל ואי בעי מיתשל עלה ממוניה הוא.
ב] ואע"ג דר"א כב"ש ס"ל טענות הקדש הקדש ס"ל בשאלין עליו עיין מ"ש בזה הימנ"ע מפאטו כ"י ס"ל וי"ע בלגשו כר"א כאן דג"ה לא דכ"ע וכו' שאין תירושו דהימנ"ע מספיק לגביו ועיין במנ"ע צמשתנו דג"ה ר"א וכו' ע"י מוס' חדשים סוף הסדר מועד:
א] ב"בוס' ד"ה הוואיל תימא לרשצ"א וכו' ומינן ר"י דשאני הניחו דכתיב בזה וי"צ דכתיב בזה קדוש לא' ב' סוף פ' כחקמי אצל חלה דלאמר שה"ס הכל הוואיל ואי בעי מתשיל עלה שאין דל"י זה קודש כדמשנן הש"ס בקדושין דף י"ג ע"א יעושה"ם ודוק. תמרי שנים רבות שכתבתי זה י"א לאורה פ' מעין הסכמה להגלות מהימנ"ע ודאיתן שם דף ע"א ע"א דג"ה ומתורבו של הרמב"ן על הסו' ישוב אחר בזה על וכו' ואלנע"ד כתבתי והוא תחת נכון יומר:

— ❧ —

מוסף רש"י

האופה מיום טוב לחול. לאחר שעמד אפה, דהא ודאי לחול הוא (ביצה ב.א). הוואיל ומיקלעי ליה אורחים. ואע"ג דלחול השתא לא סעד ליה ולא צריך למידי (קטן סא). בהמה המסוכנת. שהוא ירא שתמות ואינו צריך לה שכבר סעד סעודתו אלא ממנא הפסדו הוא שזוט (ביצה ב.).

— ❧ —

מוסף תוספות

א. דמהאי טעמא דהוואיל ואי בעי מתשיל עלה, לא היה שרי לאפות אחר קריאת שם (שם ד). מוס' שאנן. ב. וכיון דלא שכיח למיעבד. ג. שם. ו. ורש"י פ"י דמייטין דאי גמי קרא עליה שם מצי למיפא וכו' מיהו כיון דאית ליה לר"א הסל מצרפן לחלה וכו', ולא יכולתי להבין מה שתולה השם בסל מצרף לחלה. טעם. ד. אבל אמר היה סובר ר"א אין הסל מצרפן אז

והוא מותר לקרות שם תחילה דליכא אלא חד הוואיל דהוא דאי בעי מתשיל עלה ותי' לא. שם. ה. וא"כ האב גמי אפשר למפלגה בלישה. שם. ו. הא שרי לה מדאורייתא ע"י הוואיל. מוס' הרא"ש. ו. דבכה"ג אין יו"ט מכין לשבת. שם.